I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la elaboración y presentación del Programa de Inversiones, de la Reprogramación al Programa de Inversiones y del Seguimiento al Programa de Inversiones, relacionados con los siguientes formatos:

MEPI-MN1-IN-6-FR-1: Programa de Inversiones o Reprogramación al Programa de Inversiones.
MEPI-MN1-IN-6-FR-2: Seguimiento al Programa de Inversiones.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica para el diligenciamiento, trámite y aprobación de los formatos correspondientes al Programa de Inversiones, Reprogramación al Programa de Inversiones y Seguimiento al Programa de Inversiones. Aplica igualmente para la presentación del Programa de Obra.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Contratista e Interventor. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. Los documentos deben contener la información correspondiente a la inversión de obra programada y la inversión de obra ejecutada en los contratos de obra suscritos por el Instituto.

5. La presentación y trámite del Programa de Obra se sujeta a lo previsto en el numeral IV del presente Instructivo.

6. La presentación y trámite del Programa de Inversiones se sujeta a lo previsto en el Instructivo MEPI-MN1-IN-1.

7. La Reprogramación al programa de inversiones, debe ser elaborada por el Contratista y presentada a la Interventoría para revisión y aprobación. Una vez surtido este trámite debe remitirse a la correspondiente Dirección Territorial del INVIAS para su revisión. Posteriormente el Contratista debe remitir dicho original debidamente firmado a la Unidad Ejecutora para el trámite correspondiente. El plazo total para dicho trámite no debe ser superior a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha

de su presentación al Interventor por parte del Contratista.
Teniendo en cuenta que el Programa de Obra debe estar acorde con la Reprogramación al Programa de Inversiones, corresponde al Contratista y al Interventor mantener actualizados estos documentos.

8. El formato Seguimiento al Programa de Inversiones debe ser elaborado por el Contratista y presentado a la Interventoría para revisión y aprobación. La información contenida en este documento debe corresponder al programa de inversiones aprobado vigente y registrar la obra realmente ejecutada.

9. El documento Programa de Inversiones o Reprogramación al Programa de Inversiones debe presentarse debidamente diligenciado, el original en medio físico legible (tamaño real de letra para impresión tipo Arial 12) para revisión y aprobación.

10. El documento Seguimiento al Programa de Inversiones debe presentarse debidamente diligenciado, el original en medio físico legible (tamaño real de letra para impresión tipo Arial 12) para el trámite correspondiente.

11. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez sea suscrito por todas las partes. El Contratista y el Interventor deben conservar dentro de su archivo de gestión documental copia suscrita del Programa de Inversiones, la Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra.

12. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. PROGRAMA DE OBRA

1. Es la representación gráfica mediante la cual el Contratista organiza cronológicamente en forma detallada y secuencial cada una de las actividades que hacen parte del proceso constructivo de la obra dentro del plazo establecido. En él se deben planificar las tareas, el tiempo estimado de duración, las relaciones entre ítems de obra, los recursos que se deben utilizar para completarlo y los costos correspondientes.

2. El Programa de obra debe elaborarse por medio del diagrama de Gantt, utilizando como herramienta el programa Project u otro similar. Los diagramas deben presentar o mostrar la ruta crítica de ejecución del proyecto, lo mismo que permitir la generación de los diagramas de seguimiento para el control por parte del Interventor. Este documento debe presentarse firmado por el Contratista quien lo elabora y por el Interventor quien lo revisa y aprueba.

3. El Contratista debe programar las actividades de obra considerando la gestión de operaciones propia del proyecto, de forma secuencial y cronológica y que incluya los recursos y logística necesarios. El Programa de inversiones se elabora con base en el Programa de obra, programas que deben cumplir con la asignación de recursos para cada vigencia fiscal y el plazo contractual.

4. El Contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de obra debe presentar al Instituto el Programa de obra inicial para la revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

5. El Interventor debe revisar el Programa de obra inicial siguiendo el procedimiento previsto en el Instructivo MEPI-MN1-IN-1 “Inicio de la Ejecución de los Contratos de Obra e Interventoría”.

6. Es obligación del Interventor exigir al Contratista mantener actualizado el Programa de Obra, realizar el seguimiento al mismo durante la ejecución del contrato y tenerlo bajo su custodia en medio físico y magnético, documento que debe ser firmado por el Contratista quien lo elabora y el Interventor quien lo aprueba.

7. El Interventor debe realizar el seguimiento semanal al Programa de Obra aprobado verificando la consistencia entre la obra ejecutada en relación con el Programa de Inversiones.

8. El Interventor debe exigir al Contratista la actualización del Programa de Obra y del Programa de Inversiones, siempre que las condiciones o necesidades del proyecto así lo requieran y previa la modificación contractual a que haya lugar.

9. Siempre que se actualice el Programa de Obra debe modificarse el Programa de Inversiones; así mismo, siempre que se actualice el Programa de Inversiones debe modificarse el Programa de Obra, situación que debe ser controlada por la Interventoría.

V. PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES FORMATO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROGRAMA DE INVERSIONES

1. El Programa de Inversiones (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1) tiene como finalidad presentar la programación de las inversiones de las actividades de la obra agrupadas por grandes partidas de pago (GPP), indicando las inversiones con base en los recursos disponibles para cada vigencia y el plazo vigente del contrato. En él quedan consignados los valores en básico de obra programada, los cuales hacen parte del valor de la propuesta económica aprobada.

2. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

3. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

4. El Contratista debe programar las inversiones en miles de pesos y en porcentaje, correspondientes al valor básico de la obra mes a mes para cada GPP, teniendo en cuenta el plazo contractual y los recursos asignados al contrato para cada vigencia fiscal.

5. Columna “GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)”: En esta columna se relacionan las Grandes Partidas de Pago (GPP), según corresponda a la propuesta económica aprobada. Las GPP se definen como la agrupación de varios Ítems de obra del contrato que conforman una etapa representativa desde el punto de vista constructivo. La finalidad de esta agrupación es la de obtener una visión global de las actividades de la obra a ejecutar.
6. El valor inicial a programar en miles de pesos por cada GPP, se obtiene sumando los valores totales de los ítems de obra que la conforman.

7. La inversión programada inicial debe corresponder al valor básico de las obras de la propuesta económica aprobada, este valor corresponde al 100% a programar.

8. En la parte inferior de la columna GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) se totaliza el “VALOR BÁSICO DE OBRA (A)” que corresponde al valor básico de las obras de la propuesta económica aprobada, sin incluir provisiones e IVA.

9. Columna “VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA”: Corresponde a los valores en miles de pesos ($) agrupados para cada GPP de acuerdo con la propuesta económica aprobada.

10. Columna “% OBRA PROGRAMADA”: Corresponde a los porcentajes (%) agrupados para cada GPP de acuerdo con la propuesta económica aprobada.

    Los porcentajes de obra correspondientes al valor básico a programar por cada GPP se obtienen de la relación entre el valor de cada GPP correspondiente y el “VALOR BÁSICO DE OBRA (A)”.

    El Contratista, de acuerdo con su programa de obra debe programar de forma mensual la inversión para cada GPP, indicando la inversión programada ($P) en miles de pesos y el porcentaje programado (%P) con respecto al “VALOR BÁSICO DE OBRA (A)” dentro del plazo del contrato.

11. La programación de inversiones por GPP se debe distribuir mes a mes de acuerdo con el programa de obra, indicándola en valor ($P) y porcentaje (%), la cual se representa gráficamente de acuerdo con las convenciones establecidas en el formato.

    En la parte superior de la barra, se consignan los porcentajes programados correspondientes a la inversión mes a mes.

12. Se debe relacionar en el formato de manera mensual en valor ($) y en porcentaje (%) la “INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA” para cada GPP.

13. La curva “S” corresponde a la representación gráfica de la inversión de obra básica programada acumulada. En las abscisas “tiempo” y en las ordenadas “porcentaje de inversión programada acumulada”. La curva “S” para la inversión programada acumulada se representa mediante línea discontinua.

14. El Interventor debe exigir al Contratista la actualización del Programa de Inversiones y del Programa de Obra, siempre que las condiciones o necesidades del proyecto así lo requieran y previa la modificación contractual a que haya lugar.

15. Siempre que se actualice el Programa de Inversiones debe modificarse el Programa de Obra; así mismo, siempre que se actualice el Programa de Obra debe modificarse el Programa de Inversiones, situación que debe ser controlada por la Interventoría.

REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. El Programa de Inversiones en cualquier momento puede requerir reprogramaciones debidas a variaciones generadas por la suscripción de un contrato adicional en plazo y/o valor, por suspensiones del contrato y/o modificaciones de cantidades de obra producto de circunstancias especiales que lo justifique, la inclusión de cantidades de ítems no previstos o cuando las partes así lo acuerden.

2. En los casos en que sea necesario realizar una reprogramación al Programa de Inversiones, el Contratista debe presentar al Interventor: Solicitud y justificación, ajuste al Programa de Obra documento que debe presentarse firmado por el Contratista y por el Interventor y la reprogramación de las inversiones formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1.

3. La Reprogramación al programa de inversiones, debe ser consistente con el Acta de Modificación de cantidades de obra correspondiente (Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1).

4. La Reprogramación al programa de inversiones debe numerarse en forma consecutiva.

5. La Reprogramación debe hacerse en forma oportuna y no puede ser retroactiva ya que el Programa de Inversiones debe reflejar las condiciones reales presentadas en el desarrollo del contrato hasta la fecha; por lo tanto, deben aparecer relacionados todos los datos que reflejan la evolución del contrato desde el inicio de la etapa de construcción, incluyendo prórrogas, suspensiones, etc., específicamente las barras, porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del programa original como de los periodos vigentes de las reprogramaciones.

   Cuando se tramite un contrato adicional la base para la elaboración de la reprogramación debe ser la misma del programa vigente incrementada en la proporción de los recursos de la adición correspondiente al valor básico acumulado de las obras a partir de la suscripción del contrato adicional. En consecuencia deben tenerse en cuenta en la reprogramación, las adiciones y modificaciones contractuales que afecten el valor básico de las obras a programar, obteniéndose de esta forma un valor superior al 100%.

6. “VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')” corresponde al valor básico actualizado de las obras, sin incluir provisiones e IVA.

7. El Contratista, debe ajustar el programa de obra y reprogramar las inversiones para cada GPP a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud, indicando el porcentaje programado (%P) y la inversión programada ($P) con respecto al “VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA” dentro del plazo faltante del contrato.

8. Cada reprogramación debe separarse de las demás por medio de una línea vertical que la identifique e indicar el número consecutivo de la reprogramación respectiva. Dado que la reprogramación no puede ser retroactiva, los valores del programa anterior para el periodo causado no se pueden modificar.

9. La curva “S” debe ajustarse a las nuevas condiciones.

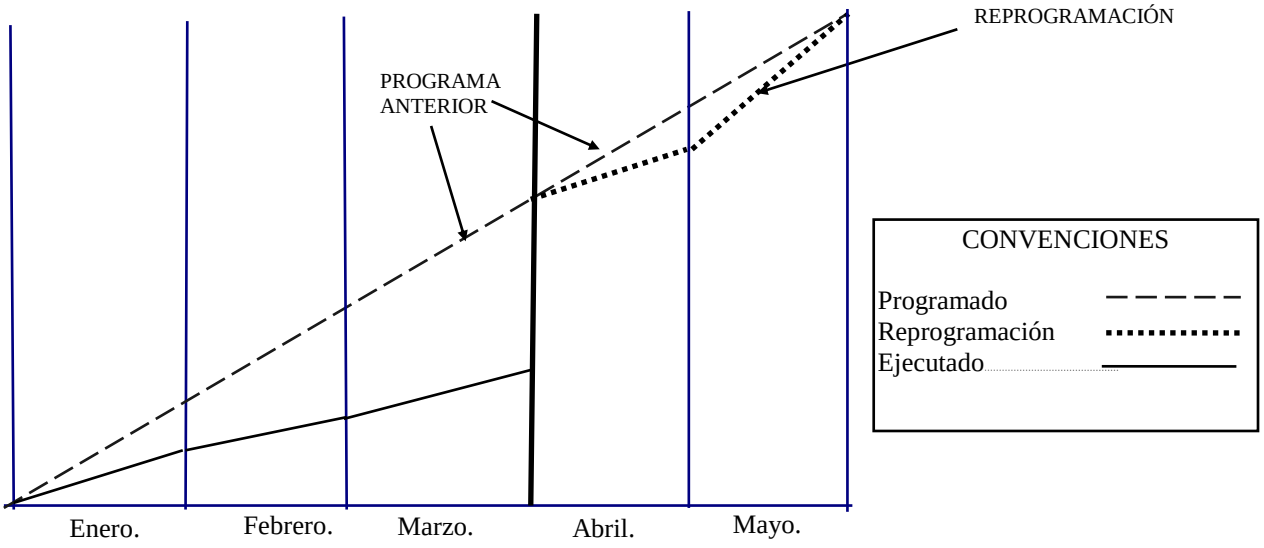
10. Se representa gráficamente mediante barras la programación mensual para las GPP en inversión programada ($ P) en miles de pesos, utilizando las convenciones indicadas:

    La barra superior representa la programación de las obras por periodos mensuales y la barra inferior representa, a escala proporcional, el avance real de la obra ejecutada acumulada (Convenciones del formato).

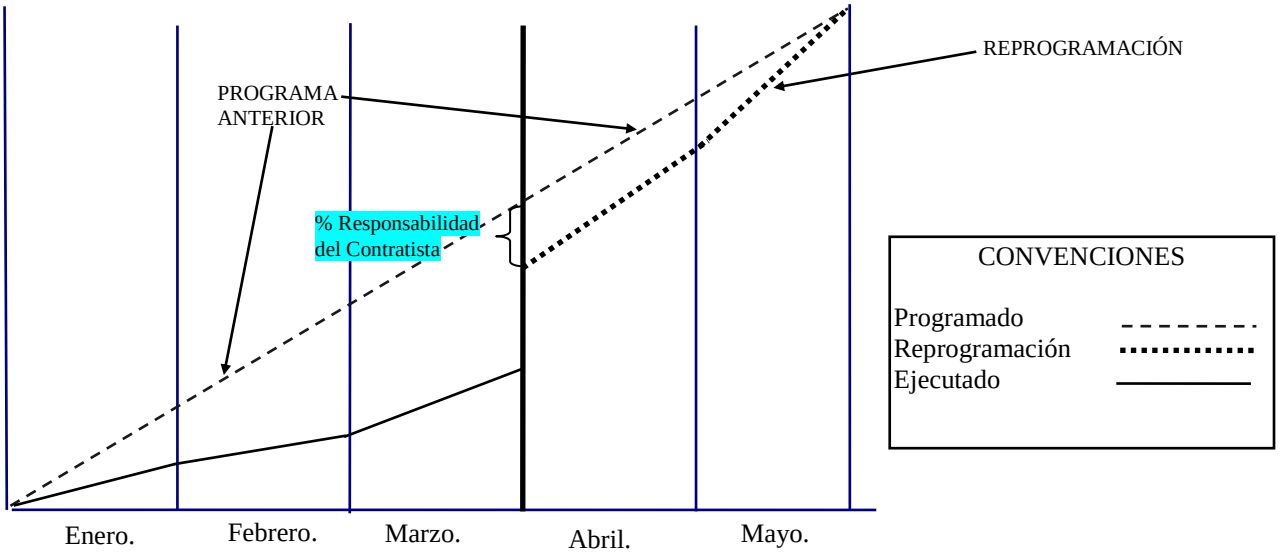
    En la parte superior de las barras, se consignan las cifras correspondientes a los porcentajes programados mensualmente y en la parte inferior de las barras las cifras de los porcentajes de ejecución mensual. Estos porcentajes representan la programación y ejecución al final del mes correspondiente.

11. Cuando se va a estudiar una solicitud de reprogramación y existe un atraso en el Programa de Inversiones, el Interventor con base en el desarrollo de las obras y los documentos de ejecución del contrato, determina la imputabilidad de cada una de las partes, que se pueden enmarcar en alguna de las siguientes situaciones:

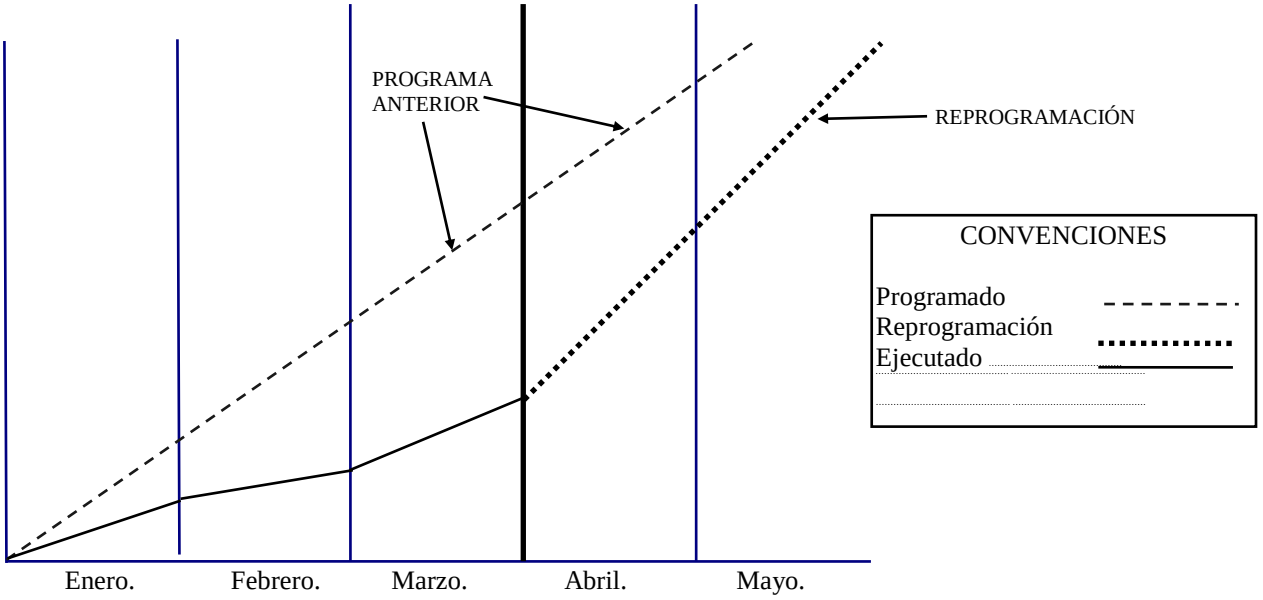
    a. **Responsabilidad del Contratista.** En este caso, el punto de partida de la nueva curva de programación es la última vigente, tal como puede apreciarse en el esquema siguiente:



b. **Responsabilidad compartida.** En este caso, el punto de partida de la nueva curva se define teniendo en cuenta el porcentaje de responsabilidad de cada una de las partes, tal como se ilustra en el siguiente esquema.



c. **Responsabilidad no imputable al Contratista.** En este caso, previa comprobación de dicha responsabilidad, la reprogramación se inicia a partir del valor ejecutado acumulado del mes anterior a la reprogramación.



VI. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES FORMATO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1. Mediante el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2 el Interventor efectúa mes a mes seguimiento al Programa de Inversiones vigente, incluyendo el avance de la obra de forma mensual y acumulada con el fin de verificar el cumplimiento de los Programa de Obra y Programa de Inversiones en desarrollo del contrato de obra.

2. El Seguimiento al Programa de Inversiones debe ir anexo al Acta de Recibo parcial de obra, siendo requisito para el pago correspondiente.

3. El número del seguimiento al programa de inversiones debe corresponder con el Acta de Recibo Parcial de obra.

4. La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y del Interventor; debe corresponder con el Programa de inversiones vigente, con el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

5. El Interventor debe exigir al Contratista el cumplimiento del Programa de Inversiones tanto en la inversión acumulada para cada GPP como en la inversión ejecutada acumulada total.

6. El Interventor debe verificar mensualmente que el Seguimiento al Programa de Inversiones que se adjunta al Acta de Recibo Parcial de Obra corresponda con el Programa de Inversiones vigente y que su numeración coincida con la del Acta de Recibo Parcial de Obra que se tramita.

7. El Contratista y el Interventor deben evaluar semanalmente la ejecución del contrato, verificando el debido cumplimiento de la ejecución contra el Programa de Obra y el Programa de Inversiones vigentes. El resultado de dicha verificación debe reportarse en el Informe Semanal de Interventoría.

8. Cuando se presenten atrasos en el Programa de Inversiones y en el Programa de Obra por hechos imputables al Contratista, es responsabilidad del Interventor solicitar por escrito el inicio de un proceso por incumplimiento diligenciando los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio -P.A.S.-” y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando los documentos soportes e indicando el valor estimado de la multa o sanción.

VII. ALCANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Cualquier acuerdo entre el Contratista y el Interventor con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución del contrato, cualquiera sea su denominación, NO será oponible al INVIAS frente al incumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente, ni se considera como Reprogramación al Programa de Inversiones ni como prórroga del plazo contractual.

En consecuencia, la implementación de un Plan de Contingencia o cualquier otro mecanismo entre el Contratista y el Interventor no impide al INVIAS ni al Interventor en ningún caso el inicio de un procedimiento de multa o sanción, ni suspende los procesos en curso, con base en el Programa de Inversiones vigente que

es el documento contractual válido. Los costos adicionales que se generen debido a la implementación de estos acuerdos son asumidos por el Contratista por su cuenta y riesgo.

VIII. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-05, Formato que reemplaza MSE-FR-09 y dos formatos nuevos.
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-6 y Formatos que reemplazan MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y MINFRA-MN-IN-6-FR-2.